

הצעת חוק אחריות ומהימנות בפרסום עיתונאי (מניעת מידע כוזב ושקיפות בינה מלאכותית), התשפ"ו- 2026

1. מטרה

מטרת חוק זה היא להגן על זכות הציבור לדעת ולקבל מידע מהימן, למנוע את הפצתם של תכנים עובדתיים כוזבים בעלי השפעה ציבורית באמצעי התקשורת, ולהסדיר את חובת השקיפות בשימוש במערכות בינה מלאכותית ביצירת תוכן עיתונאי, כל זאת תוך שמירה קפדנית על חופש הביטוי וחופש העיתונות הנגזרים מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

2. הגדרות

בחוק זה -

"מערכת בינה מלאכותית" - מערכת ממוחשבת או תוכנה, המסוגלת ליצור, לעבד או להפיץ תוכן טקסטואלי, חזותי או קולי באופן אוטומטי או חצי-אוטומטי, לרבות מודלי שפה גדולים (LLM) ומערכות ליצירת מדיה סינתטית.¹³

"תוכן עיתונאי" - כתבה, ידיעה חדשותית, תחקיר, פרשנות או כל תוכן אחר המוצג לציבור הרחב כמידע בעל אופי חדשותי או עובדתי.

"מידע כוזב" - קביעה עובדתית שאינה נכונה או שהיא מטעה באופן מהותי ביחס למציאות, ושיש בה כדי להטעות אדם סביר.

"מפרסם" - אדם או גוף המפיץ לציבור אמצעי תקשורת, לרבות עורך ראשי, עיתונאי, או תאגיד המפעיל פלטפורמה להפצת תוכן עיתונאי.

3. איסור פרסום תוכן עיתונאי כוזב

לא יפרסם מפרסם תוכן עיתונאי הכולל מידע כוזב, בודעו כי המידע שפורסם אינו נכון, או כאשר פעל בפזיזות ועצימת עיניים ביחס לאמיתות המידע, ומבלי שביצע מחקר עיתונאי ובירור עובדתי סביר בנסיבות העניין.¹⁴

4. חובת גילוי נאות בשימוש בבינה מלאכותית

מפרסם המביא לפרסום תוכן עיתונאי אשר נוצר או עובד באופן מהותי באמצעות מערכת בינה מלאכותית (לרבות טקסט, תמונה, קול או וידאו), יציין זאת באופן ברור ובולט לעין בסמוך לתוכן, על מנת שהציבור ידע להבחין כי נעשה שימוש בטכנולוגיה זו ליצירתו.¹⁵

¹³ הגדרה זו שואבת השראה מ"חוק הבינה המלאכותית" של האיחוד האירופי (EU AI Act) שנכנס לתוקף, המסווג מערכות AI על פי רמת סיכון, ומטיל חובות שקיפות מוגברות על יצירת "Deepfakes" ומערכות המשפיעות על השיח הציבורי.

¹⁴ סעיף זה משלים את החובה המשפטית ל"עיתונות חוקרת ויוזמת" כפי שנוסחה על ידי ביהמ"ש העליון בבג"ץ 1247/15 עיתון הארץ נ' שירות בתי הסוהר (נבו 29.03.2016), לעיל ה"ש 11. הסעיף דורש מהעיתונאי לשמש כ"נאמן הציבור" ולאמת את המידע אנושית, גם כאשר הוא מופק ע"י תוכנה.

¹⁵ החובה לסמן תוכן שנוצר בבינה מלאכותית מהווה יישום של המלצות הדו"ח ע"י איגוד האינטרנט הישראלי (IL-ISOC) בשנת 2025; ר' לעיל ה"ש 1. הדו"ח מתריע מפני הסכנות שבהפצת תוכן כוזב המיוצר באמצעות בינה מלאכותית יוצרת (Generative AI), וממליץ למדינה לאמץ מסגרת רגולטורית לאומית המקדמת שקיפות ואחריותיות (Transparency and Accountability), תוך איזון ושמירה על חופש הביטוי והעיתונות.

5. סייגים והגנות

תהא זו הגנה טובה למפרסם מפני תובענה או סנקציה לפי חוק זה, אם הוכיח אחד מאלה:

- (1) עבודה עיתונאית סבירה ותום לב: הפרסום נעשה בתום לב, והמפרסם נקט אמצעים סבירים כדי לאמת ולבדוק את העובדות בטרם פרסומן.
- (2) הבעת דעה, סאטירה וביקורת: התוכן שפורסם הוא בגדר הבעת דעה, ביקורת, סאטירה או פרודיה, ואדם סביר היה מבין בנסיבות העניין כי אין מדובר בקביעה עובדתית מחייבת.
- (3) הכחשה ותיקון מיידי: המפרסם הסיר את המידע או פרסם הודעת תיקון והבהרה מיד עם היוודע לו כי מדובר במידע כוזב, ובאותה מידת הבלטה שבה פורסם המידע המקורי.¹⁶
- (4) ציטוט רשמי: המידע הכוזב היווה ציטוט מדויק מתוך פרסום של רשות רשמית או מהלך של דיון פומבי, וצוין במפורש כי מדובר בציטוט.

6. עוולה אזרחית וזכות עמידה ציבורית

(א) הפרת הוראות סעיפים 3 או 4 היא עוולה אזרחית, ודינו של המפר כדין מעוול לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

(ב) על אף האמור בכל דין, תובענה אזרחית בשל הפרת חוק זה יכול שתוגש גם ע"י ארגון ציבורי, מוסד אקדמי, או עמותה רשומה ששמו להם למטרה את קידום זכות הציבור לדעת והגנה על הדמוקרטיה, אף אם לא נגרם נזק לאדם או גוף ספציפי בעקבות הפרסום.¹⁷

7. סנקציות מנהליות

בלי לגרוע מהוראות סעיף 6, מפרסם שהפר את הוראות חוק זה יהיה צפוי לסנקציות הבאות, כפי שייקבעו בתקנות:

- (1) מתן צו המחייב את תיקון הפרסום או הסרתו.
- (2) חובה לפרסם הודעת הבהרה או התנצלות לציבור.
- (3) קנס מנהלי, אשר שיעורו יוגדל במקרה של הפרות חוזרות ונשנות או במקרה של שימוש מוסווה במערכות בינה מלאכותית ליצירת מידע כוזב.

¹⁶ חריג זה נשען על הרציונל של סעיף 17 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, המעניק הגנות והקלות למי שפעל לתקן את הנזק שנגרם מפרסומו השגוי, במטרה לעודד כלי תקשורת להודות בטעותם בזמן אמת.
¹⁷ המענה ללאקונה המשפטית: מאחר שחוק איסור לשון הרע מגן רק על אדם פרטי ששמו הוכפש, סעיף זה מעניק למעשה "זכות עמידה" ציבורית למוסדות אזרחיים לתבוע עיתונאי/גוף תקשורת בשם הציבור על הפצת שקר כללי. מנגנון משפטי דומה קיים בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992, המאפשר לארגונים סביבתיים לתבוע בגין זיהום הסביבה גם ללא נפגע ספציפי. כאן הרעיון הוא הגנה על ה"סביבה התקשורתית" מזיהום של פייק ניוז.

דברי הסבר להצעת החוק

כללי: הצעת חוק זו נועדה לחזק את ההגנה על זכות הציבור לדעת ועל טוהר המידע המופץ לציבור כמידע עיתונאי, וזאת על רקע האתגרים חסרי התקדים שמציבה הבינה המלאכותית היוצרת. בעוד שזכות הציבור לדעת הוכרה בפסיקה כזכות חוקתית הנגזרת מחופש הביטוי כאמור,¹⁸ הרי שבעידן הנוכחי היא ניצבת בפני סכנת שחיקה ממשית עקב הצפת המרחב הציבורי במידע כוזב ומטעה.

בעשור האחרון חלה התפתחות משמעותית בטכנולוגיות בינה מלאכותית יוצרת, ובפרט במודלים טקסטואליים ובמודלים ליצירת מדיה חזותית. היכולת לייצר תוכן כוזב הפכה לטריטוריה ונגישה יותר, ולעיתים אינה דורשת עוד ידע מקצועי או משאבים משמעותיים. מערכות בינה מלאכותית מסוגלות כיום ליצור בתוך זמן קצר טקסטים, תמונות וסרטונים הנחזים להיות אותנטיים, ולעיתים אף אינם ניתנים להבחנה מתוכן שנוצר בידי אדם.

התפתחות טכנולוגית זו הביאה לגידול משמעותי בהפצת מידע כוזב או מטעה בפלטפורמות השונות, לרבות בתחום העיתונות והתקשורת. מערכות בינה מלאכותית מאומנות מראש על מאגרי מידע רחבי היקף מהרשת, הכוללים מראש הטיות ומידע בלתי מאומת. השימוש הגובר במערכות מסוג זה בשדה העיתונאי מגביר את הסכנה כי מידע כוזב או מטעה יופץ במסווה של תוכן עיתונאי אמין, ועלול להביא להטיה של השיח הציבורי, להשפעה על דעת הקהל ולאובדן אמון הציבור באמצעי התקשורת.

במציאות זו מתעורר צורך בהסדרה ייעודית אשר תתמודד עם תופעת פרסום המידע העיתונאי הכוזב בעידן הבינה המלאכותית. הצעת חוק זו מבקשת לקבוע מסגרת שתסדיר את האחריות לפרסום כזה כאשר המפרסם מודע לא-אמיתות המידע או מתעלם במודע מאפשרות ממשית לכך. לצד זאת, מוצע לקבוע חובת גילוי כאשר נעשה שימוש במערכות בינה מלאכותית ביצירת תוכן עיתונאי, וזאת במטרה להגביר את השקיפות כלפי הציבור ולאפשר לקוראים ולצרכני המידע להבין את מקורו של התוכן המוצג בפניהם.

סעיף 1: מוצע לקבוע את מטרת החוק, שהיא חיזוק ההגנה על זכות הציבור לדעת ועל אמינות המידע המופץ לציבור כמידע עיתונאי. בעידן הבינה המלאכותית, שבו ניתן ליצור ולהפיץ מידע כוזב בהיקפים רחבים ובקלות יחסית, מתעורר צורך בהסדרה נורמטיבית שתבטיח כי מידע המוצג לציבור כמידע חדשותי יעמוד בסטנדרטים בסיסיים של אמינות ושקיפות. לצד זאת, מודגש כי ההסדר המוצע מבקש לשמור על האיזון הראוי בין הצורך להתמודד עם הפצת מידע כוזב לבין החשיבות שבשמירה על חופש הביטוי וחופש העיתונות.

סעיף 2: מוצע להגדיר מספר מונחים מרכזיים הדרושים לשם יישום החוק.

"מערכת בינה מלאכותית" - מוגדרת באופן רחב, כך שיחול על מערכות המסוגלות ליצור או לעבד תוכן באופן אוטומטי או חצי אוטומטי, לרבות מודלי שפה גדולים ומערכות ליצירת מדיה סינתטית. זאת על מנת להבטיח כי החוק יחול על מגוון הטכנולוגיות הקיימות כיום ועל טכנולוגיות דומות שעשויות להתפתח בעתיד. נדרש כי ההסדרה לא תוגבל למערכת מסוימת או לסוג טכנולוגיה אחד בלבד.

"תוכן עיתונאי" - מוגדר כך שיכלול מגוון סוגים של פרסומים המוצגים לציבור כמידע בעל אופי חדשותי או עובדתי. ההצעה מבקשת להתמקד בתוכן שמטרתו להציג מידע עובדתי לציבור, ואשר הציבור עשוי להסתמך עליו כחלק מצריכת מידע, להבדיל מסוגי ביטוי אחרים שאינם מתיימרים להציג עובדות.

¹⁸ לעיל ה"ש 2.

"מידע כוזב" - מוצע להגדירו כקביעה עובדתית שאינה נכונה או שהיא מטעה באופן מהותי ביחס למציאות, באופן שיש בו כדי להטעות אדם סביר. אין מדובר בכל אי-דיוק עובדתי שולי, אלא בקביעה עובדתית שיש בה הטעיה מהותית של המציאות באופן העלול להשפיע על הבנתו של אדם סביר. הבחנה זו נועדה למנוע הטלת אחריות במקרים של טעויות קלות או אי-דיוקים שוליים, ולהתמקד בפרסומים שיש בהם פוטנציאל ממשי להטעיית הציבור.

"מפרסם" - מוגדר כך שיכלול הן אנשים פרטיים והן גופים העוסקים בפרסום תוכן עיתונאי לציבור. זאת מתוך הכרה בכך שבעידן הדיגיטלי הפצת מידע אינה מוגבלת עוד לגופי תקשורת מסורתיים בלבד, אלא עשויה להתבצע גם על ידי מגוון רחב של גורמים הפועלים במרחב המקוון.

סעיף 3: הוראה זו מבקשת להתמודד עם מקרים שבהם מידע עובדתי מוצג לציבור כמידע חדשותי אמין, אף שהמפרסם לא נקט אמצעים סבירים לבירור אמיתותו. עם זאת, האיסור המוצע אינו נועד להטיל אחריות על טעויות עיתונאיות שנעשו בתום לב, אלא על מקרים שבהם המפרסם נמנע מלבצע בירור עובדתי סביר או התעלם במודע מאפשרות ממשית כי המידע אינו נכון.

סעיף 4: מוצע לקבוע חובת גילוי כאשר נעשה שימוש במערכת בינה מלאכותית ביצירת תוכן עיתונאי. לפי ההסדר המוצע, מפרסם אשר הביא לפרסום תוכן עיתונאי שנוצר או עובד באופן מהותי באמצעות מערכת בינה מלאכותית יידרש לציין זאת באופן ברור ובולט בסמוך לתוכן. מטרת הוראה זו היא להגביר את השקיפות כלפי הציבור ולאפשר לצרכני המידע להבין כי נעשה שימוש בטכנולוגיה אוטומטית ביצירת התוכן, באופן שעשוי להשפיע על אופיו ועל מידת האמינות המיוחסת לו.

סעיף 5: מוצע לקבוע מספר הגנות למפרסם, במטרה להבטיח כי החוק לא יפגע שלא לצורך בחופש הביטוי ובחופש העיתונות. כך, מוצע לקבוע כי לא תוטל אחריות כאשר הפרסום נעשה בתום לב ולאחר שנקטו אמצעים סבירים לבירור העובדות. כן מוצע להבהיר כי החוק לא יחול על הבעת דעה, ביקורת, סאטירה או פרודיה, אשר מטבען אינן מתיימרות להציג קביעות עובדתיות מחייבות. עוד מוצע לקבוע כי מפרסם אשר פעל לתיקון הפרסום או להסרתו מיד לאחר שנודע לו כי מדובר במידע כוזב, יוכל ליהנות מהגנה לפי חוק זה. לבסוף, מוצע להכיר כהגנה גם במקרים שבהם הפרסום היה ציטוט מדויק מתוך פרסום רשמי או דיון פומבי, ובלבד שהובהר כי מדובר בציטוט.

סעיף 6: מוצע לקבוע כי הפרת הוראות החוק תהווה עוולה אזרחית, באופן שיאפשר הגשת תובענה אזרחית נגד המפר. בנוסף לכך, מוצע לקבוע הסדר ייחודי של זכות עמידה ציבורית, אשר יאפשר גם לארגונים ציבוריים, מוסדות אקדמיים או עמותות הפועלות לקידום זכות הציבור לדעת ולהגנה על הדמוקרטיה להגיש תובענה לפי חוק זה, אף אם לא נגרם נזק לאדם מסוים. הוראה זו נועדה להתמודד עם מקרים שבהם הפגיעה היא בציבור הרחב ובאמון הציבור במידע, ולא דווקא באדם ספציפי.

סעיף 7: מוצע להסמיך את הגורמים המוסמכים לקבוע סנקציות מנהליות שיוטלו על מפרסם שהפר את הוראות החוק. בין היתר, ניתן יהיה להורות על תיקון הפרסום או הסרתו, על פרסום הודעת הבהרה או התנצלות לציבור וכן על הטלת קנס מנהלי. עוד מוצע לקבוע כי שיעור הסנקציות יוכל להיות מוגדל במקרים של הפרות חוזרות ונשנות או כאשר נעשה שימוש מוסווה במערכות בינה מלאכותית לשם יצירת מידע כוזב.